

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28, 753 01 Hranice

Městský úřad Kadaň
Stavební úřad
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň
uaybdrx

V Hranicích dne 29.3.2023

Žadatel: **PB SCOM s.r.o.**, se sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČO: 25397087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 18505, zastoupena Jiřím Pavlišťkem, jednatelem společnosti

Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Vážení,

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*informační zákon*“), si Vás dovoluujeme požádat o poskytnutí níže specifikovaných informací, které má Vaše obec k dispozici.

Žádáme o následující informace (dokumenty):

- 1) *Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby?*
- 2) *V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí, povolení o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1. 10. 2022 doposud, a to pouze u právnických osob.*
- 3) *Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávávané odstranění týká, a to pouze u právnických osob.*
- 4) *Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu u právnických osob.*

Naše společnost si je vědoma omezení daných informačním zákonem, tedy skutečnosti, že některé informace povinný subjekt není oprávněn poskytnout. V této souvislosti jsme přesvědčeni, že ust. § 7 až 11 informačního zákona definující údaje, které nelze poskytovat (citlivé údaje, ochrana obchodního tajemství a podobně) nejsou v rozporu s naší žádostí.

Ve světle výše uvedeného máme za to, že v tomto případě lze požadované informace (dokumenty) bez dalšího poskytnout, neboť zde nejsou naplněny zákonné předpoklady pro nevyhovění této žádosti.

Samozřejmě je nám známa povinnost nést náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli ve smyslu ust. § 17 odst. 1 informačního zákona.

S poděkováním a pozdravem

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
Hranice I - Město
753 01 Hranice
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087

PB SCOM s.r.o.,
zastoupena Jiřím Pavlišťkem,
jednatelem společnosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: **SÚ-17379/2023/N**
SPIS. ZN.: MUKK/18312/2023
SK. ZN./LH A5
VYŘIZUJE: Nestlerová Veronika
TEL.: 474 319 542
E-MAIL: veronika.nestlerova@mesto-kadan.cz
DATUM: 13.4.2023

SDĚLENÍ

podle zák. č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), obdržel dne 05.04.2023 Vaší žádost o poskytnutí níže specifikovaných informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se rozhodnutí či opatření vydaných podle ustanovení § 128, odst. 4 a § 129 stavebního zákona v období od 01.10.2022 doposud a to pouze u právnických osob.

Žadatelem je společnost **PB SCOM s.r.o., IČ 25397087, Radniční 28, 753 01 Hranice.**

K jednotlivým bodům žádosti stavební úřad uvádí:

- 1) Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, postupuje podle § 128, odst. 4 a následujících stavebního zákona.
- 2) V období od 1.10.2022 dosud nebylo vydáno žádné povolení o odstranění stavby ve smyslu Vašeho požadavku.
- 3) Stavební úřad nevede žádné řízení ve smyslu Vašeho požadavku.
- 4) Stavební úřad eviduje ohlášení záměru odstranit stavbu administrativní budovy na pozemku č. 104/4 v k.ú. Tušimice, vlastníkem jsou Severočeské doly a.s. IČ 49901982, Boženy Němcové 5353, 430 01 Chomutov.

Veronika Nestlerová
referent stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-65-

Obdrží:

PB SCOM s.r.o., IČO 25397087, Radniční 28, 753 01 Hranice

IDDS: yb4h36q